

1500125-58.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2021579/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22618352 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 189/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2021579 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500125-58.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500125-58.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2021579/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22618352 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 189/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2021579 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 189/22/609 -

DEL.POL.CAPELA DO ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON WESLLEY DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

O réu EVERTON WESLLEY DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, imputando a ele a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 21h, na Rua Alberto Francisco Nunes, nº 38 - Jardim Maria de Lourdes, na cidade de Capela do Alto, Comarca de Tatuí, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 9,5 gramas, 19 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 25 gramas, 24 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 6 gramas, e 182 porções de "crack", subproduto da cocaína, com

peso bruto aproximado de 34 gramas,, sem autorização e em de acordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, permanecia no local da abordagem, aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitiva, EVERTON fazia uso do imóvel em que residia, onde guardava e mantinha entorpecentes em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros.

Na data dos fatos, Policiais Militares estavam em serviço quando, ao ganharem a Rua Alberto Francisco Nunes, se depararam com EVERTON, que estava na via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado apresentou atitude suspeita, correu na direção de um terreno baldio, no entanto, foi de pronto perseguido e detido pelos agentes de segurança.

Em revista pessoal, os Policiais encontraram 24 porções de “crack” e 14 porções de cocaína em poder de EVERTON, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, bem como 1 aparelho de telefone celular e a importância de R\$ 44,80 em espécie, valor angariado com a venda de drogas que ele promovia no local. Na ocasião, indagado, o acusado informalmente admitiu a prática delitiva e informou que tinha mais entorpecentes guardados na sua residência.

Assim é que, efetuando buscas no imóvel mediante consentimento, os Policiais lograram encontrar 19 porções de “maconha” e 182 porções de “crack”, drogas que pertenciam a EVERTON e estavam destinadas à venda.

O réu foi notificado pessoalmente (fls. 115/116) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 121/128). Então, procedeu-se o regular recebimento da denúncia em 19 de junho de 2022 (fls. 131/135). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 154 e 155) e, ao final, interrogado o réu (fls. 156), tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 153). De outro giro, a Defesa Técnica pugnou, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar e pela necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, bem como, no mérito, pela absolvição do réu, sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para uso próprio, bem como, em caso de condenação pelo crime narrado na exordial, pela concessão de todos os benefícios legais cabíveis a incidir na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial (fls. 161/167).

Certidões de antecedentes a fls. 25/26.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

I – DAS PRELIMINARES

Da Busca Domiciliar

De início, cabe destacar que o postulado constitucional da inviolabilidade do lar não é direito fundamental absoluto. Aliás, segundo entendimento doutrinário majoritário, nenhum direito ou garantia fundamental o é, comportando relativizações proporcionais e razoáveis.